

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7294/2538

พันตรี จันท์ ยูสานนท์
พัน จำเอก หญิง ชูศรี เจริญเดช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ 650,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันแก่โจทก์โดยมีใจความสำคัญว่าผู้ค้ำประกันยอมชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 แก่โจทก์ถ้าจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ดังนี้จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ส่วนข้อตกลงอื่นๆที่ระบุว่าเมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้จนครบแล้วเจ้าหนี้จะดำเนินการถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญาให้แก่ลูกหนี้ต่อไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันและไม่ใช่โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องชำระหนี้แทน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสามีนางเสน่ห์ เพ็ชรกลมโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส โจทก์ได้ให้นางเสน่ห์เป็นตัวแทนให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินของโจทก์รวม 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 711,670 บาท โดยทำสัญญาให้จำเลยที่ 1 ลงชื่อเป็นผู้กู้ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 จำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วันที่ 4 สิงหาคม 2532 โจทก์จึงเข้ารับเอาสัญญากู้ทั้งสองฉบับ เรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน จำเลยที่ 1 เจริญขอลดยอดหนี้ลงเหลือ 650,000 บาท และตกลงชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้

เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2532 โจทก์ตกลงยินยอมจำเลยที่ 2 มารดาของ จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้จำนวนดังกล่าวตามสัญญาเอกสารท้าย ฟ้องหมายเลข 4 เมื่อครบกำหนดจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ โจทก์ทวงถามแล้วแต่ จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้เงินจำนวน 650,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันผิดนัดคือวันที่ 1 กันยายน 2532 ถึง วันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 50,645.74 บาท และดอกเบี้ยในอัตรเดียวกันจากต้น เงิน 650,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้เงินตามสัญญากู้เอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 2 เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมส่วนสัญญากู้เอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้กับโจทก์จริง แต่ได้มีการติดดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 2 ต่อเดือนรวมเข้าไปในสัญญา จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เงิน กู้โจทก์และภรรยารวมเป็นเงิน 285,670 บาท จำเลยที่ 1 ออกเช็คค้ำประกันไว้ แต่มี การนำเช็คไปเรียกเก็บเงินและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์และภรรยาได้ร้อง ทุกขีให้ดำเนินคดี ต่อมาบังคับให้จำเลยที่ 1 ใช้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามรวมเป็นเงิน 650,000 บาท เพื่อแลกเปลี่ยนมิให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม จำเลยที่ 1 ไปดำเนินคดีมิใช่การใช้การที่จำเลยที่ 1 เจริญเพื่อขอลดหยอดหนี้ตั้งฟ้องโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ทำหนังสือค้ำประกันตามฟ้อง แต่เป็นการทำ สัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนมิให้มีการจับกุมจำเลยที่ 1 ในคดีอาญา และยอมใช้ค่าติดตาม ทวงถาม ค่าใช้จ่ายในการจับกุมรวมทั้งดอกเบี้ยในมูลคดีอาญานั้น มิใช่ค้ำประกันการ กู้ยืมเงินตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 620,000 บาท แก่โจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 650,000 บาท แก่โจทก์ และให้ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 104,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระแทน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้ออื่น ๆ หลายประการแล้ววินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นประการสุดท้ายว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก่โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันหรือไม่ โจทก์นำสืบว่าจำเลยที่ 2 เป็นมารดาของจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือค้ำประกันยินยอมชำระหนี้จำนวน 650,000 บาท แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.5 จำเลยทั้งสองนำสืบว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.5 จริง แต่ยอดเงินจำนวนดังกล่าวเป็นยอดเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 1 ยืมจากโจทก์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตามตัวจำเลยที่ 1 มาดำเนินคดี และโจทก์รับว่าจะถอนคำร้องทุกข์ แต่โจทก์กลับผิดสัญญา แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ดำเนินคดีข้อหาผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ปัจจุบันยังไม่ได้ชำระหนี้แก่โจทก์เห็นว่าการเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เงินกู้โจทก์จำนวน 650,000 บาท จำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันแก่เจ้าหนี้คือโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 มีใจความสำคัญว่าผู้ค้ำประกันยอมตกลงชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 จำนวน 650,000

บาทแก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ ดังนี้จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ค้ำประกัน
การชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ส่วนข้อตกลงอื่น ๆ ที่ระบุว่าเมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทน
ลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนครบแล้ว เจ้าหนี้จะดำเนินการถอนคำร้องทุกข์ให้แก่ลูกหนี้ต่อ
ไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันและไม่ใช่โจทก์เป็นฝ่ายผิด
สัญญา ดังนั้น ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึง
ต้องชำระแทน

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ